

予備独自問題 R3-21

(配点：2)

月 日

月 日

公判前整理手続に付された刑事事件の第一審公判において行われる次のアからオまでの各手続を先に行われるものから時系列に沿って並べた場合、正しいものは、後記1から6までのうちどれか。

ア. 黙秘権等の告知並びに被告人及び弁護人の陳述の機会

イ. 弁護人の冒頭陳述

ウ. 公判前整理手続の結果の顕出

エ. 起訴状朗読

オ. 検察官の冒頭陳述

- | | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| 1. ウアエオイ | 2. ウエアオイ | 3. ウオイエア | 4. エアウオイ |
| 5. エアオイウ | 6. エオアイウ | | |

№183	公判前整理手続		正答率
予備R3-21	正 解	5	38%

刑事事件の通常の第一審手続は、①冒頭手続→②証拠調べ→③弁論→④判決の順に進行する。

冒頭手続は、人定質問（規則 196 条）→起訴状朗読（291 条 1 項）（エ）→黙秘権等の告知並びに被告人及び弁護人の陳述の機会（291 条 5 項、規則 197 条）（ア）、被告人・弁護人の陳述（291 条 5 項）の順で進行する。

続いて証拠調べの手続に移り、検察官の冒頭陳述（296 条）（オ）、すなわち、検察官による証拠により証明すべき事実を明らかにする手続が行われる。公判前整理手続に付された事件については、被告人又は弁護人に、証拠により証明すべき事実その他事実上及び法律上の主張があるときは、検察官の冒頭陳述に引き続き、被告人・弁護人による冒頭陳述（316 条の 30）（イ）が行われる。被告人側の冒頭陳述が終わった後、公判前整理手続の結果の顕出（316 条の 31 第 1 項）（ウ）がなされる。

以上により、正しい組合せは「エアオイウ」であり、したがって、正解は肢 5 となる。